



DECRETO Nº 096, DE 30 DE JULHO DE 2025.

Aprova o novo Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento do Município de São Pedro da Aldeia - COMASSPA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 72, VII da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 1.456, de 27 de dezembro de 2000, Lei nº 2.318, de 18 de agosto de 2011 e Lei nº 2.613, de 18 de agosto de 2015, conforme o constante nos autos do Processo Administrativo nº 17000/2024; e,

CONSIDERANDO as alterações propostas e aprovadas em reunião do COMASSPA, conforme o disposto no artigo 2º do Regimento Interno anterior, instituído pelo Decreto nº 302, de 27 de setembro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o **REGIMENTO INTERNO do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento do Município de São Pedro da Aldeia - COMASSPA**, que acompanha o presente Decreto.

Art. 2º Este **Decreto** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o **Decreto nº 302, de 27 de setembro de 2012**.

**Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia,
30 de julho de 2025.**

FÁBIO DO PASTEL
Carlos Fábio da Silva
= Prefeito =



REGIMENTO INTERNO

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ - COMASSPA

CAPÍTULO I DA NATUREZA, DA FINALIDADE E ATRIBUIÇÃO

Art. 1º O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento do Município de São Pedro da Aldeia - COMASSPA, órgão criado pela Lei nº 1.456, de 27 de dezembro de 2000, reestruturado pela Lei nº 2.318, de 18 de agosto de 2011, e alterado pela Lei nº 2.613, de 18 de agosto de 2015, é responsável pelas atribuições do Poder Público Municipal em matéria consultiva, deliberativa, normativa, fiscalizadora e de assessoramento, no âmbito do Meio Ambiente Municipal, Recursos Hídricos e tendo suas competências e atribuições definidas na Lei e neste Regimento.

§ 1º As atribuições deliberativas e normativas são as de natureza supletiva às leis, normas federais, estaduais e municipais.

§ 2º A atribuição fiscalizadora consiste no zelo pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados ao meio ambiente e na observância da execução dos planos e projetos aprovados.

§ 3º A atribuição de assessoramento consiste basicamente na formulação de diretrizes, apreciação e aprovação de projetos que, por disposições legais ou em caráter consultivo, lhes sejam submetidas pelo Gestor Municipal de Meio Ambiente e Pesca.

Art. 2º Este Regimento Interno poderá ser alterado, no todo ou em parte, a qualquer tempo, em reunião extraordinária, convocada especialmente para este fim, tendo que ter aprovação de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho.

CAPÍTULO II DA COMPOSIÇÃO



Art. 3º O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - COMASSPA será constituído por 14 membros nomeados pelo Prefeito de São Pedro da Aldeia/RJ e de igual número de suplentes, entre pessoas de comprovado interesse na preservação do meio ambiente e pertencentes às entidades relacionadas na Lei nº 2.318, de 18 de agosto de 2011, sendo 07 (sete) representantes do Governo e 07 (sete) representantes da Sociedade Civil Organizada, onde exercerão o mandato por 2 (dois) anos, sendo recomendado que a recondução seja por igual período e por uma única vez.

§ 1º Os representantes referidos neste artigo serão indicados pelas respectivas entidades e nomeados pelo Prefeito Municipal.

§ 2º Ocorrendo vacância, o suplente assume a vaga do titular até a nova nomeação que ocorrerá em reunião extraordinária.

§ 3º Considerar-se-á extinto, por renúncia tácita, o mandato do conselheiro que faltar, sem que haja solicitado licença ou justificado ausência em 4 (quatro) sessões plenárias consecutivas.

§ 4º As funções de conselheiro são consideradas de relevante interesse público e serão exercidas sem qualquer tipo de remuneração.

Art. 4º O COMASSPA será administrado por uma Diretoria Executiva:

- I** - Presidente;
- II** - Vice-Presidente;
- III** - 1º Secretário;
- IV** - 2º Secretário.

§ 1º O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento poderá, por solicitação da Presidência ou de um de seus membros, constituir comissões temporárias, submetidas à decisão do plenário.

§ 2º O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, o Vice-Presidente, o 2º Secretário serão eleitos pelos seus pares, enquanto que o 1º Secretário será escolhido e indicado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Pesca.

§ 3º O 1º Secretário e o 2º Secretário irão compor a Secretaria Executiva dentro da Diretoria Executiva, onde o 1º Secretário deverá ser um membro integrante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, e o 2º Secretário poderá ser da Sociedade Civil Organizada.

CAPÍTULO III DAS COMPETÊNCIAS



Art. 5º Ao Presidente do Conselho, assistido pelo Vice-Presidente e auxiliado pelos titulares dos órgãos, compete coordenar, fiscalizar e superintender as atividades do Conselho.

§ 1º O Presidente é autoridade superior em matéria administrativa na área de sua competência e o responsável pelo cumprimento das decisões do plenário.

§ 2º No impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, a Presidência será exercida por outro conselheiro, mediante indicação do plenário.

Art. 6º Compete ao Presidente:

- I** - convocar e presidir as sessões plenárias, ordinárias ou extraordinárias, sem direito a voto, exceto nos casos de empate;
- II** - dirigir as discussões, concedendo a palavra aos conselheiros, coordenando os debates e neles intervindo para esclarecimentos, orientação e encaminhamento para conclusões objetivas e sucintas;
- III** - resolver questões de ordem;
- IV** - representar o Conselho em suas relações externas, em juízo e fora dele;
- V** - despachar o expediente do Conselho, dando publicidade dos atos e decisões cuja divulgação seja necessária;
- VI** - dar posse aos Conselheiros;
- VII** - distribuir para estudo, parecer e relato dos conselheiros, os assuntos submetidos à apreciação do COMASSPA;
- VIII** - propor ao Prefeito Municipal a nomeação dos conselheiros indicados por órgãos e entidades participantes;
- IX** - designar os conselheiros para desempenhar atividades especiais;
- X** - comunicar às autoridades competentes as decisões do Conselho e encaminhar-lhes as deliberações que exigem ulteriores providências;
- XI** - dar posse ao suplente convocado em razão de impedimento ou vacância, na forma regimental;
- XII** - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Art. 7º Cabe ao Vice-Presidente:

- I** - substituir o Presidente em sua ausência ou impedimentos com todos os direitos, prerrogativas e vantagens inerentes ao exercício da Presidência;
- II** - assistir o Presidente, na forma do artigo 5º deste Regulamento.

Art. 8º Compete ao 1º Secretário:

- I** - secretariar as reuniões plenárias, auxiliando o Presidente e prestando esclarecimentos e informações, quando solicitado;
- II** - preparar a pauta das reuniões plenárias;



- III - expedir e receber correspondências;
- IV - manter em ordem os arquivos do COMASSPA;
- V - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente;
- VI - redigir as atas das reuniões e elaboração de expedientes de natureza administrativa.

Art. 9º Ao 2º Secretário compete substituir o 1º Secretário em seus impedimentos e apoiá-lo nas atribuições previstas no art. 8º.

Art. 10 Aos Conselheiros compete:

- I - comparecer às reuniões do COMASSPA;
- II - participar efetivamente dos trabalhos e discussões do COMASSPA;
- III - representar o COMASSPA, quando for delegação do Presidente;
- IV - estudar, relatar assuntos, emitindo pareceres;
- V - eleger os membros da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO IV DAS REUNIÕES

Art. 11 O órgão de deliberação máxima do COMASSPA é o Plenário.

Art. 12 As reuniões plenárias ordinárias do COMASSPA serão realizadas a cada 2 (dois) meses mediante calendário aprovado e divulgado previamente.

Art. 13 As reuniões plenárias instalam-se com a presença de pelo menos 1/3 (um terço) da representação ativa, salvo as sessões solenes, que se instalam em qualquer número.

§ 1º A Plenária se reúne em sessões públicas, em local de fácil acesso.

§ 2º Na definição do índice de participação ativa serão consideradas as instituições que formalmente indicarem os seus titulares e suplentes e que não tenham se ausentado nas 3 (três) últimas reuniões da Plenária.

Art. 14 Podem ser convocadas sessões extraordinárias do Conselho por iniciativa do Presidente ou de pelo menos a maioria simples (metade mais um) de seus membros.

Art. 15 As convocações para as reuniões extraordinárias serão comunicadas a todos os membros do COMASSPA com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por correspondência específica ou e-mail, contendo a pauta da mesma.

Art. 16 O membro do COMASSPA, que sem motivo Justificado, faltar a 4 (quatro) reuniões ordinárias consecutivas será substituído pelo seu suplente ou, caso também ausente este, por outro



representante da entidade participante, mediante indicação da mesma, e caso a indicação não ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a instituição será desligada do COMASSPA.

Art. 17 Cada membro do COMASSPA terá direito a um único voto na sessão plenária, representando uma única entidade.

Art. 18 A convite do Presidente, por indicação de qualquer membro, poderão tomar parte das reuniões, com direito a voz, mas sem voto, representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como outras pessoas cuja audiência seja considerada importante.

Art. 19 A ordem dos trabalhos de reunião será a seguinte:

- I** - assinatura da lista de presença, leitura, votação e aprovação da ata da reunião anterior;
- II** - comunicação de interesse geral;
- III** - discussão dos assuntos constantes da ordem do dia.

Parágrafo único - A leitura da ata poderá ser dispensada quando a sua cópia tiver sido distribuída por via eletrônica previamente aos membros do Conselho.

Art. 20 As decisões do COMASSPA serão consubstanciadas em RESOLUÇÕES.

CAPÍTULO V DAS DISCUSSÕES

Art. 21 A discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em plenário.

Art. 22 As matérias apresentadas durante a Ordem do Dia serão discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas.

Parágrafo único - Por deliberação do plenário, a matéria apresentada na reunião poderá ser discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer membro do Conselho pedir vista da matéria em debate.

Art. 23 Durante a discussão, poderá ser concedida a palavra a cada membro por 3 (três) até 5 (cinco) minutos, para encaminhamento da votação.

Art. 24 As alterações sugeridas nas discussões serão votadas em destaque.

CAPÍTULO VI DAS VOTAÇÕES



Art. 25 Encerrada a discussão, a matéria será submetida à votação.

Art. 26 As votações poderão ser simbólicas ou nominais.

§ 1º A votação simbólica far-se-á conservando-se como estão os membros do Conselho que aprovam e pronunciando-se os que desaprovam a proposição.

§ 2º A votação simbólica será regra geral para as votações, somente sendo abandonada por solicitação de qualquer membro, aprovada pelo plenário.

§ 3º A votação nominal será feita pela chamada dos presentes, devendo os membros do Conselho responder sim ou não, conforme sejam favoráveis ou contrários à proposição.

§ 4º Havendo dúvida sobre o resultado, o Presidente do Conselho poderá pedir aos membros que se manifestem novamente.

§ 5º Não poderá haver delegação de voto.

CAPÍTULO VII DAS DECISÕES

Art. 27 As resoluções do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento serão tomadas por maioria simples.

Art. 28 As decisões do Conselho serão registradas em ata lavrada.

Parágrafo único - As atas devem ser escritas ou digitadas seguidamente, sem rasuras ou emendas.

CAPÍTULO VIII DAS COMISSÕES TEMÁTICAS

Seção I Da Organização e Composição

Art. 29 Ficam criadas as seguintes Comissões Temáticas:

- I** - Comissão Temática de Educação Ambiental, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, Emergência Climática e Contingência;
- II** - Comissão Temática de Unidade de Conservação, Áreas Verdes e Turismo Ecológico;



III - Comissão Temática de Pesca, Atividades Náuticas e Lagoa de Araruama;

IV - Comissão Temática de Saneamento.

§ 1º As Comissões Temáticas serão compostas de, no mínimo, 4 (quatro) membros do COMASSPA e 1 (um) técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, que atuará como coordenador e organizará os debates, elaborará os relatórios e atas, recomendações, ofícios e demais documentos necessários para os devidos encaminhamentos.

§ 2º A Comissão Temática de Educação Ambiental, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, Emergência Climática e Contingência terá a seguinte composição:

I - 1 (um) servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca;

II - 4 (quatro) conselheiros do COMASSPA ou suplentes;

III - 2 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Educação ou que possua pertinência temática em meio ambiente - Convidados permanentes.

§ 3º A Comissão Temática de Unidade de Conservação, Áreas Verdes e Turismo Ecológico terá a seguinte composição:

I - 1 (um) servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca;

II - 4 (quatro) conselheiros do COMASSPA ou suplentes;

III - 1 (um) servidor da Secretaria Municipal de Educação ou que possua pertinência temática em meio ambiente - Convidado permanente.

§ 4º A Comissão Temática de Pesca, Atividades Náuticas e Lagoa de Araruama terá a seguinte composição:

I - 1 (um) servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca;

II - 6 (seis) conselheiros do COMASSPA ou suplentes.

§ 5º A Comissão Temática de Saneamento, considerando a composição do Decreto nº 088, de 30 de julho de 2024, terá os seguintes integrantes:

I - 1 (um) servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca;

II - 3 (três) conselheiros do COMASSPA ou suplentes;

III - 2 (dois) integrantes do Grupo de Trabalho instituído através do Decreto nº 088, de 30 de julho de 2024.

Art. 30 As matérias submetidas ao COMASSPA serão encaminhadas para as Comissões Temáticas para análise e encaminhamento, podendo passar por mais de uma comissão, por decisão do Conselho.

Art. 31 As Comissões Temáticas terão a atribuição de analisar os assuntos pertinentes à matéria da comissão e levados para apreciação, podendo emitir os seguintes documentos:



- I - relatórios;
- II - ofícios;
- III - recomendações.

Art. 32 Poderão ser convidados a participar das reuniões, sem direito a voto, técnicos ou representantes de entidades que possam prestar esclarecimentos sobre assunto submetido à sua apreciação e especialistas para assessoramento em assuntos específicos de sua competência.

Parágrafo único - Os membros da Comissão Temática de Saneamento, em razão da migração do Grupo de Trabalho instituído através do Decreto nº 088, de 30 de julho de 2024, terão direito a voto nos trabalhos da comissão.

Art. 33 Os membros do COMASSPA poderão fazer parte de outras comissões ou participar das reuniões das Comissões Temáticas que não são integrantes, desde que não coincida com a reunião que deva participar.

Seção II

Das Reuniões nas Comissões Temáticas

Art. 34 As reuniões das Comissões Temáticas serão agendadas à medida que houver matéria para análise e deverão ser realizadas com antecedência de 15 (quinze) dias da reunião do COMASSPA, tempo hábil para produção dos documentos.

Parágrafo único - Considerando a complexidade dos documentos a serem produzidos, o coordenador pode informar, justificadamente, ao COMASSPA, que o documento proveniente da última reunião não poderá ser entregue na próxima reunião do conselho.

Art. 35 As Comissões Temáticas, após análise da matéria, procederá o reencaminhamento ao COMASSPA para os procedimentos cabíveis.

Art. 36 As reuniões das Comissões Temáticas terão duração máxima de 02 (duas) horas, podendo o coordenador, em caso de urgência ou relevância, submeter à aprovação dos membros participantes a prorrogação por mais 30 (trinta) minutos.

Art. 37 O quórum para realização das reuniões será de, no mínimo, 3 (três) participantes, sendo 2 (dois) membros do COMASSPA e o coordenador, e não havendo quórum, o responsável constará em ata o motivo da não realização da reunião e da justificativa de cada membro.

Seção III

Das Atas das Comissões Temáticas



Art. 38 As atas das reuniões das Comissões Temáticas devem conter, como conteúdo mínimo, informações tais como:

- I** - membros e convidados presentes;
- II** - membros ausentes;
- III** - nome do Coordenador e Relator;
- IV** - descrição dos assuntos tratados;
- V** - descrição das recomendações, ofícios e demais documentos gerados pela comissão;
- VI** - pauta e data da próxima reunião.

Art. 39 A ata deve ser enviada à secretaria do Conselho de Meio Ambiente até 10 (dez) dias antes da próxima reunião do COMASSPA e das comissões, a fim de que sejam disponibilizados no Portal de Transparência da Prefeitura.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40 Poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidades membros do COMASSPA e outras instituições, para promover estudos e emitir pareceres técnicos a respeito de temas específicos inerentes às atividades do meio ambiente.

Art. 41 Sempre que a legislação posterior altere qualquer dispositivo relativo à competência deste Conselho, fica a nova disposição legal implicitamente incorporada ao texto deste Regimento.

Art. 42 Na aplicação do presente Regimento, os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente, ad referendum do plenário.

Art. 43 Este **REGIMENTO** fica aprovado pelo presente **Decreto** e entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia,
30 de julho de 2025.**

FÁBIO DO PASTEL
Carlos Fábio da Silva
= Prefeito =